

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 17 ramadan 1426 – 21 octobre 2005

148^{ème} année

N° 84

Sommaire

Lois

Loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005 , relative au renforcement de la sécurité des relations financières.....	2811
---	-------------

Conseil Constitutionnel

Avis n° 46-2005 du conseil constitutionnel , concernant un projet de loi relatif au renforcement de la sécurité des relations financières.....	2817
Avis n° 66-2005 du conseil constitutionnel , concernant un projet de loi relatif au renforcement de la sécurité des relations financières.....	2820

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Remplacement de membres au conseil économique et social	2823
---	-------------

Ministère des Finances

Nomination de chefs de service	2823
Nomination d'un chef de section	2824
Nomination d'un mandataire chargé de section de comptabilité.....	2824
Arrêté du ministre des finances du 14 octobre 2005, portant ouverture d'un cycle de formation continue pour l'accès au grade d'inspecteur central des services financiers à l'institut national des finances.....	2824
Arrêté du ministre des finances du 14 octobre 2005, portant ouverture d'un cycle de formation continue pour l'accès au grade d'inspecteur des services financiers à l'institut national des finances.....	2824

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Tableau parcellaire (rectificatif)	2825
Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques	
Nomination d'un directeur	2826
Arrêté des ministres de l'agriculture et des ressources hydrauliques et de l'enseignement supérieur du 14 octobre 2005, portant ouverture d'un concours sur dossiers et travaux pour accéder au grade de professeur hospitalo-universitaire en médecine vétérinaire.....	2826
Arrêté des ministres de l'agriculture et des ressources hydrauliques et de l'enseignement supérieur du 14 octobre 2005, portant ouverture d'un concours sur épreuves et examen des titres et travaux pour le recrutement d'assistants hospitalo-universitaires en médecine vétérinaire.....	2827
Arrêtés du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 14 octobre 2005, portant ouverture de concours sur dossiers pour l'entrée au cycle de formation continue pour l'accès au grade de technicien principal à certaines institutions de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles.....	2827
Arrêtés du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 14 octobre 2005, portant ouverture de concours sur dossiers pour l'entrée au cycle de formation continue pour l'accès au grade de technicien à l'école supérieure d'agriculture du Kef et l'école supérieure d'horticulture de Chott-Mériem.....	2833
Ministère de l'Environnement et du Développement Durable	
Nomination d'un sous-directeur.....	2834
Nomination d'un chef de service.....	2835
Nomination d'un chargé de secrétariat de conseil.....	2835
Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes Entreprises	
Arrêté conjoint des ministres du commerce et de l'artisanat, de l'intérieur et du développement local et de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 14 octobre 2005, relatif à l'organisation du commerce de distribution des bouteilles de gaz de pétrole liquéfié destiné à l'usage domestique et du pétrole lampant.....	2835
Ministère du Tourisme	
Nomination de deux membres au conseil d'administration de l'agence foncière touristique	2836
Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique	
Nomination d'un commissaire régional	2836
Nomination de chefs de service.....	2836
Liste de promotion au choix au grade de secrétaire d'administration au titre de l'année 2004	2836
Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l'Etranger	
Nomination de directeurs régionaux	2836
Nomination de chefs de division	2837
Ministère de l'Education et de la Formation	
Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 14 octobre 2005, fixant la date des deux sessions de l'examen du baccalauréat et celle d'ouverture et de clôture d'inscription des candidats pour l'année 2006.....	2837
Ministère de l'Enseignement Supérieur	
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 14 octobre 2005, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement des psychologues.....	2838

Loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005, relative au renforcement de la sécurité des relations financières (1).

Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE PREMIER

Renforcement de la sincérité des comptes des sociétés

CHAPITRE PREMIER

Renforcement de la transparence de l'information financière

Article premier. - Sont abrogées les dispositions de l'article 13, de l'article 123 et du premier paragraphe de l'article 124 du code des sociétés commerciales et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 13 (nouveau). - Les sociétés commerciales sont tenues de désigner un commissaire aux comptes.

Toutefois, les sociétés commerciales, autres que les sociétés par actions, sont dispensées de la désignation d'un commissaire aux comptes :

- au titre du premier exercice comptable de leur activité,
- si elles ne remplissent pas deux des limites chiffrées relatives au total du bilan, au total des produits hors taxes et au nombre moyen des employés,

- ou si elles ne remplissent plus durant les deux derniers exercices comptables du mandat du commissaire aux comptes deux des limites chiffrées visées au deuxième tiret.

Le commissaire aux comptes doit être désigné parmi les experts comptables inscrits au tableau de l'ordre des experts comptables de Tunisie si deux des limites chiffrées relatives au total du bilan, au total des produits hors taxes et au nombre moyen des employés sont remplies. Au cas où ces limites chiffrées ne sont pas remplies, le commissaire aux comptes est désigné soit parmi les experts comptables inscrits au tableau de l'ordre des experts comptables de Tunisie, soit parmi les spécialistes en comptabilité inscrits au tableau de la compagnie des comptables de Tunisie.

Les limites chiffrées et le mode de calcul du nombre moyen des employés, prévus par les paragraphes 2 et 3 du présent article, sont fixés par décret.

Tout commissaire aux comptes désigné conformément aux dispositions du présent article est soumis aux dispositions visées au chapitre trois du sous-titre trois du titre premier du livre quatre du présent code.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 27 septembre 2005.

Article 123 (nouveau). - Lorsque la désignation d'un ou de plusieurs commissaires aux comptes s'impose en application de l'article 13 du présent code, cette désignation est effectuée par les associés délibérant aux conditions de quorum et de majorité propres aux assemblées générales ordinaires.

Un ou plusieurs associés, représentant au moins le dixième du capital social, peuvent demander l'insertion à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire la question de désignation d'un ou de plusieurs commissaires aux comptes, même si la société n'en est pas tenue du fait qu'elle ne répond pas aux critères prévus par l'article 13 du présent code. Dans ce cas, l'assemblée générale ordinaire examine la demande conformément aux procédures indiquées au paragraphe précédent.

Article 124 (paragraphe premier nouveau). - La désignation d'un ou de plusieurs commissaires aux comptes devient obligatoire pour une société à responsabilité limitée, dans le cas où un ou plusieurs associés représentant au moins le cinquième du capital social, la demandent même si cette société ne remplit pas les conditions de désignation visées à l'article 13 du présent code. Le président du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège social de la société désignera le ou les commissaires aux comptes par ordonnance sur requête, à la demande du ou des associés désignés ci-dessus.

Art. 2. - Sont abrogées, les dispositions du paragraphe 2 de l'article 258 du code des sociétés commerciales.

CHAPITRE DEUX

Renforcement de l'indépendance des commissaires aux comptes des sociétés

Art. 3. - Est ajouté au code des sociétés commerciales, l'article 13 bis suivant :

Article 13 bis. - Le commissaire aux comptes est désigné pour une période de trois années renouvelable.

Toutefois, le nombre de mandats successifs, compte tenu du renouvellement, ne peut excéder pour les sociétés commerciales soumises à l'obligation de désigner un commissaire aux comptes inscrit au tableau de l'ordre des experts comptables de Tunisie, trois mandats lorsque le commissaire aux comptes est une personne physique et cinq mandats si le commissaire aux comptes revêt la forme d'une société d'expertise comptable comportant au moins trois experts comptables inscrits au tableau de l'ordre des experts comptables de Tunisie, et ce, à condition de changer le professionnel qui engage sa responsabilité personnelle sur le contenu du rapport de contrôle des comptes et de changer l'équipe intervenant dans l'opération du contrôle une fois, au moins, après trois mandats. Les modalités d'application du présent paragraphe sont fixées par décret.

Les dispositions du deuxième paragraphe du présent article s'appliquent lors du renouvellement des mandats à partir du premier janvier 2009.

Art. 4. - Sont abrogées, les dispositions du premier paragraphe de l'article 125, du paragraphe 3 de l'article 172, du paragraphe 5 de l'article 181 et du premier paragraphe de l'article 260 du code des sociétés commerciales et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 125 (paragraphe premier nouveau) :

Sans préjudice des dispositions de l'article 13 bis du présent code, les commissaires aux comptes sont désignés, dans tous les cas, pour une période de trois années. Leurs attributions, missions, obligations et responsabilités, ainsi que les conditions de leur révocation et de leur rémunération sont fixées conformément aux dispositions des articles 258 à 273 du présent code.

Article 172 (paragraphe 3 nouveau). - Leur mandat peut être renouvelé sauf stipulation contraire des statuts. Sous réserve des dispositions de l'article 13 bis du présent code, le commissaire aux comptes est nommé pour une période de trois années.

Article 181 (paragraphe 5 nouveau). - Sous réserve des dispositions de l'article 13 bis du présent code, les premiers commissaires aux comptes sont désignés par décision de l'assemblée générale constitutive, pour une période de trois années.

Article 260 (premier paragraphe nouveau). - Sous réserve des dispositions de l'article 13 bis du présent code, l'assemblée générale des actionnaires désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes pour une période de trois années.

CHAPITRE TROIS

Renforcement du contrôle des comptes des sociétés

Art. 5. - Est ajouté au code des sociétés commerciales l'article 13 ter suivant :

Article 13 ter. - Sont soumis à la désignation de deux ou de plusieurs commissaires aux comptes inscrits au tableau de l'ordre des experts comptables de Tunisie :

- les établissements de crédit faisant appel public à l'épargne et les sociétés d'assurances multi-branches,

- les sociétés tenues d'établir des états financiers consolidés conformément à la législation en vigueur si le total de leur bilan au titre des comptes consolidés dépasse un montant fixé par décret,

- les sociétés dont le total de leurs engagements auprès des établissements de crédit et l'encours de leurs émissions obligataires dépasse un montant fixé par décret.

Ces commissaires aux comptes ne doivent pas être liés par des relations d'association ou par d'autres liens quels qu'ils soient qui sont de nature à limiter leur indépendance et sont tenus de fixer les conditions et les modalités d'élaboration de leurs rapports en s'appuyant sur la procédure de l'examen contradictoire.

Une norme professionnelle fixera les règles et les diligences relatives au co-commissariat aux comptes des sociétés.

Art. 6. - Sont abrogées, les dispositions du deuxième paragraphe de l'article 471 du code des sociétés commerciales et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 471 (paragraphe 2 nouveau). - Les états financiers consolidés sont soumis à l'audit du ou des commissaires aux comptes de la société mère qui doivent être inscrits au tableau de l'ordre des experts comptables de Tunisie.

CHAPITRE QUATRE

Renforcement de la transparence des sociétés

Art. 7. - Est ajouté au code des sociétés commerciales, l'article 13 quater suivant :

Article 13 quater. - Nonobstant leurs obligations légales, les commissaires aux comptes sont tenus de communiquer à la banque centrale de Tunisie une copie de chaque rapport adressé aux assemblées générales, et ce, pour :

- les sociétés faisant appel public à l'épargne,

- les sociétés tenues d'établir des états financiers consolidés conformément à la législation en vigueur si le total de leur bilan au titre des comptes consolidés dépasse un montant fixé par décret,

- les sociétés dont le total de leurs engagements auprès des établissements de crédit et l'encours de leurs émissions obligataires dépasse un montant fixé par décret.

Art. 8. - Est ajouté à la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents, l'article 3 sexis suivant :

Article 3. - sexis. - Nonobstant ses obligations légales, chaque commissaire aux comptes d'une société faisant appel public à l'épargne doit :

- 1- signaler immédiatement au conseil du marché financier tout fait de nature à mettre en péril les intérêts de la société ou les porteurs de ses titres,

- 2- remettre en même temps au conseil du marché financier une copie de chaque rapport adressé à l'assemblée générale.

CHAPITRE CINQ

Renforcement de la responsabilité des organes de contrôle et de direction

Art. 9. - Est ajouté au code des sociétés commerciales, l'article 266 bis suivant :

Article 266 bis. - Le ou les commissaires aux comptes de la société sont obligatoirement convoqués pour assister à toutes les réunions du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et du directoire qui établissent les états financiers annuels ou qui examinent les états financiers intermédiaires, ainsi qu'à toutes les assemblées générales.

Art. 10. - Est ajouté au code des sociétés commerciales l'article 13 quinter suivant :

Article 13 quinter. - Les organes de direction et les chargés des affaires financières et comptables des sociétés commerciales, soumises conformément aux dispositions du présent code à l'obligation de désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes inscrits au tableau de l'ordre des experts comptables de Tunisie, sont tenus de signer une déclaration annuelle présentée aux commissaires aux comptes pour attester qu'ils ont fourni les diligences nécessaires pour garantir l'exhaustivité et la conformité des états financiers à la législation comptable. Le contenu de cette déclaration est fixé par arrêté du ministre des finances.

Art. 11. - Est ajouté au code des sociétés commerciales l'article 13 saxis suivant :

Article 13 saxis. - Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de cinq mille dinars ou de l'une de ces deux peines, tout dirigeant d'une société commerciale ou d'un groupement d'intérêt économique qui entrave les travaux du ou des commissaires aux comptes ou qui refuse de fournir, à leur demande, par tout moyen qui laisse une trace écrite, les documents nécessaires à l'exercice de leurs missions.

TITRE DEUX

Renforcement de la politique de divulgation financière des sociétés et de leur bonne gouvernance

CHAPITRE PREMIER

Renforcement de la création des comités permanents d'audit

Art. 12. - Est ajouté au code des sociétés commerciales l'article 256 bis suivant :

Article 256 bis. - La création d'un comité permanent d'audit est obligatoire pour :

- les sociétés faisant appel public à l'épargne à l'exception des sociétés classées comme telles du fait de l'émission d'obligations,

- la société mère lorsque le total de son bilan au titre des états financiers consolidés dépasse un montant fixé par décret,

- les sociétés qui remplissent les limites chiffrées fixées par décret relatives au total du bilan et au total de leurs engagements auprès des établissements de crédit et de l'encours de leurs émissions obligataires.

Le comité permanent d'audit veille au respect par la société de la mise en place de systèmes de contrôle interne performant de nature à promouvoir l'efficacité, l'efficacité, la protection des actifs de la société, la fiabilité de l'information financière et le respect des dispositions légales et réglementaires. Le comité assure le suivi des travaux des organes de contrôle de la société, propose la nomination du ou des commissaires aux comptes et agréée la désignation des auditeurs internes.

Le comité permanent d'audit est composé de trois membres au moins, désignés selon le cas par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance parmi leurs membres.

Ne peut être membre du comité permanent d'audit, le président-directeur général ou le directeur général ou le directeur général adjoint.

Les membres du comité permanent d'audit peuvent recevoir, en rémunération de l'exercice de leur activité, une somme fixée et imputée selon les conditions mentionnées à l'article 204 du code des sociétés commerciales relatif aux jetons de présence.

CHAPITRE DEUX

De la dynamisation du système du registre du commerce

Art. 13. - Sont abrogées, les dispositions de l'article 51 de la loi n° 95-44 du 2 mai 1995 relative au registre du commerce et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 51 (nouveau). - Les personnes physiques soumises obligatoirement à la tenue d'une comptabilité

conformément à la législation en vigueur ainsi que les personnes morales doivent déposer, en annexe au registre du commerce et en double exemplaire, les états financiers qu'elles sont tenues d'établir conformément aux lois et règlements y afférents. Ce dépôt doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de leur approbation par les assemblées générales, pour les personnes morales et dans tous les cas, avant le septième mois suivant la clôture de l'exercice comptable. D'autres documents peuvent être ajoutés par arrêté du ministre de la justice.

La société mère, visée à l'article 461 du code des sociétés commerciales, est tenue de déposer en annexe au registre du commerce et en double exemplaire, les documents visés à l'article 472 dudit code.

Les sociétés commerciales doivent déposer, outre les documents ci-dessus mentionnés, en annexe au registre du commerce et en double exemplaire, la liste des actionnaires ou des associés dont la participation est supérieure à une proportion fixée par arrêté du ministre de la justice.

Les documents ci-dessus indiqués doivent être déposés sur papiers et sur support magnétique.

Art. 14. - Sont abrogées, les dispositions du premier paragraphe de l'article 68 de la loi n° 95-44 susvisée et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 68 (paragraphe premier nouveau). - Toute personne tenue de requérir une immatriculation, une mention rectificative, ou une radiation, ou une mention complémentaire y compris les documents visés à l'article 51 de la présente loi, et qui, dans les quinze jours de la date à laquelle est devenue définitive l'ordonnance rendue par le juge, lui enjoignant de requérir l'une de ces formalités, n'a pas, sans excuse jugée valable, déféré à cette injonction, est punie d'une amende de cent à mille dinars, indépendamment d'assumer les poursuites qui en découlent.

CHAPITRE TROIS

Réorganisation des obligations de divulgation à la charge des sociétés faisant appel public à l'épargne, à leurs actionnaires et aux sociétés cotées en bourse

Art. 15. - Sont abrogées, les dispositions de l'article 3 de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 susvisée et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 3 (nouveau). - Sans préjudice des dispositions relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les sociétés faisant appel public à l'épargne sont tenues de déposer ou d'adresser, sur supports papiers et magnétique, au conseil du marché financier et à la bourse des valeurs mobilières de Tunis prévue par l'article 63 de la présente loi, dans un délai de quatre mois, au plus tard, de la clôture de l'exercice comptable et quinze jours, au moins, avant la tenue de l'assemblée générale ordinaire :

- l'ordre du jour et le projet des résolutions proposées par le conseil d'administration ou par le directoire,

- les documents et les rapports prévus, selon le cas, par les articles 201 ou 235 du code des sociétés commerciales et l'article 471 dudit code. Le rapport annuel sur la gestion de la société doit comporter les informations arrêtées par règlement du conseil du marché financier et particulièrement, un exposé sur les résultats des activités,

leur évolution prévisible et éventuellement les changements des méthodes d'élaboration et de présentation des états financiers, ainsi que des éléments sur le contrôle interne,

- les rapports du ou des commissaires aux comptes visés, selon le cas, aux articles 200, 269 et 472 du code des sociétés commerciales. Lesdits rapports doivent contenir une évaluation générale du contrôle interne.

Article 3 bis. - Les sociétés faisant appel public à l'épargne doivent publier au bulletin officiel du conseil du marché financier et dans un quotidien paraissant à Tunis, leurs états financiers annuels accompagnés du texte intégral de l'opinion du commissaire aux comptes dans les délais visés à l'article 3 de la présente loi.

Toutefois, à des fins de publication dans le quotidien, les sociétés peuvent se limiter à publier les notes sur les états financiers obligatoires et les notes les plus pertinentes sous réserve de l'obtention de l'accord écrit du commissaire aux comptes.

Article 3 ter. - Les sociétés faisant appel public à l'épargne doivent, dans les quatre jours ouvrables qui suivent la date de la tenue de l'assemblée générale ordinaire, déposer ou adresser au conseil du marché financier et à la bourse des valeurs mobilières de Tunis :

- les documents visés à l'article 3 de la présente loi s'ils ont été modifiés,
- les résolutions adoptées par l'assemblée générale ordinaire,
- l'état d'évolution des capitaux propres en tenant compte de la décision d'affectation du résultat comptable,
- le bilan après affectation du résultat comptable,
- la liste des actionnaires,
- la liste des titulaires des certificats de droit de vote,
- la liste des titulaires d'obligations convertibles en actions.

Article 3 quater. - Les sociétés faisant appel public à l'épargne doivent publier au bulletin officiel du conseil du marché financier et dans un quotidien paraissant à Tunis dans un délai de trente jours après la tenue de l'assemblée générale ordinaire au plus tard :

- les résolutions adoptées par l'assemblée générale ordinaire,
- l'état d'évolution des capitaux propres en tenant compte de l'affectation du résultat comptable,
- le bilan après affectation du résultat comptable,
- les états financiers lorsqu'ils ont subi des modifications.

Article 3 quinter. - Les sociétés faisant appel public à l'épargne doivent déposer au conseil du marché financier et à la bourse des valeurs mobilières de Tunis ou leur adresser quinze jours au moins avant la date de la tenue de l'assemblée générale extraordinaire :

- l'ordre du jour et le projet des résolutions proposées par le conseil d'administration ou par le directoire,
- le rapport du ou des commissaires aux comptes éventuellement,
- les documents mis à la disposition des actionnaires comme appui aux résolutions proposées.

Les résolutions sont adressées au conseil du marché financier et à la bourse des valeurs mobilières de Tunis dès leur adoption par l'assemblée générale.

Art. 16. - Sont abrogées les dispositions des articles 6, 7 et 8 de la loi n° 94-117 sus-visée et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 6 (nouveau). - Toute personne ou groupe déterminé de personnes, ayant l'intention d'acquérir un bloc de titres susceptible de conférer une part des droits de vote dépassant une proportion fixée par décret soit auprès d'actionnaires déterminés soit par une offre publique d'achat dans une société faisant appel public à l'épargne, doit présenter un dossier en l'objet au conseil du marché financier qui se prononce compte tenu des intérêts du reste des actionnaires et ordonne le demandeur de procéder à une offre d'achat portant sur le reste du capital qu'il ne détient pas soit sous forme d'une offre publique d'achat soit sous forme d'une procédure de maintien de cours à prix fixé.

Le conseil du marché financier peut dispenser le demandeur de procéder à une offre d'achat portant sur le reste des actions, si les actions de la société ne sont pas à l'origine de sa classification parmi les sociétés faisant appel public à l'épargne, et si cette opération ne porte pas atteinte aux intérêts des porteurs des valeurs mobilières à l'origine de cette classification.

Article 7 (nouveau). - Lorsqu'une personne, agissant seule ou de concert et par n'importe quel moyen, vient à détenir un nombre de titres de nature à lui conférer une part de droit de vote, supérieure à une proportion fixée par décret, dans une société faisant appel public à l'épargne, le conseil du marché financier peut l'ordonner soit de procéder à une offre d'achat portant sur le reste des actions qu'il ne détient pas sous forme d'une offre publique d'achat ou sous forme de procédure de maintien de prix fixé à condition que le prix dans les deux cas ne soit pas inférieur au minimum prévu par le règlement général de la bourse.

Les dispositions de l'article 40 de la présente loi s'appliquent à celui qui ne se soumet pas à la décision du conseil du marché financier et les valeurs mobilières ainsi acquises sont privées du droit de vote par décision du conseil du marché financier prise après audition de l'intéressé.

Article 8 (nouveau). - Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, qui vient à détenir, directement ou indirectement, plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital d'une société faisant appel public à l'épargne, est tenue de déclarer le franchissement d'un ou des seuils précités à cette société, au conseil du marché financier et à la bourse des valeurs mobilières de Tunis, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date du franchissement et de déclarer le nombre total d'actions et de droits de vote qu'elle y détient conformément aux conditions fixées par règlement du conseil du marché financier.

Cette déclaration est également faite dans le même délai et aux mêmes organismes lorsque la participation au capital ou le nombre des droits de vote devient inférieure aux seuils prévus au premier alinéa du présent article.

Pour les sociétés d'investissement à capital variable et les fonds communs de placement en valeurs mobilières la déclaration incombe au gestionnaire.

Les dispositions de l'article 40 de la présente loi sont appliquées aux contrevenants aux dispositions du présent article.

Art. 17. - Est ajouté à l'article 15 de la loi susvisée n° 94-117, le paragraphe 2 suivant :

Article 15 (paragraphe 2). - Le conseil du marché financier prend la décision de privation après audition de l'intéressé.

Art. 18. - Sont abrogées les dispositions de l'article 21 de la loi susvisée n° 94-117 et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 21 (nouveau). - Les sociétés, dont les titres de capital ou donnant accès au capital admis à la cote de la Bourse, sont tenues de déposer, au conseil du marché financier et à la bourse des valeurs mobilières de Tunis ou de leur adresser, outre les documents prévus à l'article 3 de la présente loi, des indicateurs d'activité fixés selon les secteurs, par règlement du conseil du marché financier, et ce, au plus tard vingt jours après la fin de chaque trimestre de l'exercice comptable.

Lesdites sociétés doivent procéder à la publication desdits indicateurs trimestriels au bulletin officiel du conseil du marché financier et dans un quotidien paraissant à Tunis.

Article 21 bis. - Les sociétés, dont les titres de capital ou donnant accès au capital sont admis à la cote de la Bourse, sont tenues de déposer, au conseil du marché financier et à la bourse des valeurs mobilières de Tunis ou de leur adresser, au plus tard deux mois après la fin du premier semestre de l'exercice comptable sur supports papiers et magnétique, des états financiers intermédiaires accompagnés du rapport intégral du ou des commissaires aux comptes les concernant.

Lesdites sociétés publient les états financiers intermédiaires accompagnés du texte intégral du rapport du ou des commissaires aux comptes, au bulletin officiel du Conseil du Marché financier et dans un quotidien paraissant à Tunis après leur dépôt ou leur envoi au conseil du marché financier, et ce, dans le même délai.

Toutefois, à des fins de publication dans le quotidien, les sociétés peuvent se limiter à publier les notes sur les états financiers obligatoires et les notes les plus pertinentes sous réserve de l'obtention de l'accord écrit du commissaire aux comptes.

Article 21 ter. - Les sociétés mères, dont les titres de capital ou donnant accès au capital sont admis à la cote de la Bourse et qui sont à leurs tours des sociétés filiales d'autres sociétés, doivent établir des états financiers consolidés conformément à la législation comptable en vigueur.

Les obligations de dépôt et de publication prévues aux articles 3, 3 bis, 3 quater et 3 quinter de la présente loi sont appliquées aux sociétés dont les titres de capital ou donnant accès au capital sont admis à la cote de la Bourse et sont tenues d'établir des états financiers consolidés conformément à la législation comptable en vigueur et aux dispositions du premier paragraphe du présent article.

Lesdites sociétés doivent déclarer toutes leurs relations avec toutes les personnes qui appartiennent au groupe de sociétés ou qui participent à sa gestion.

TITRE TROIS

Des dispositions spécifiques pour le renforcement du rôle du conseil du marché financier dans l'exercice de ses missions

CHAPITRE PREMIER

L'organisation de l'activité de gestion de portefeuilles de valeurs mobilières pour le compte de tiers

Art. 19. - L'activité de gestion de portefeuilles de valeurs mobilières pour le compte de tiers est l'émission d'ordres portant sur des valeurs mobilières au nom du client et pour son compte, et ce, en vertu d'un mandat écrit.

Art. 20. - L'activité de gestion de portefeuilles de valeurs mobilières pour le compte de tiers est exercée par les établissements de crédit régis par la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements de crédit, par les intermédiaires en bourse régis par la loi n° 94-117 susvisée et par les sociétés de gestion qui sont des sociétés anonymes ayant pour objet la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières pour le compte de tiers.

Art. 21. - Les établissements, qui exercent l'activité de gestion de portefeuilles de valeurs mobilières pour le compte de tiers, sont tenus de respecter les conditions suivantes :

- exercer l'activité avec toute indépendance et fournir les garanties suffisantes relatives à l'organisation, aux moyens techniques et aux ressources humaines,

- exercer les missions avec la diligence d'un professionnel avisé et d'un mandataire loyal pour les intérêts des clients et l'intégrité du marché,

- éviter les conflits d'intérêts et les résoudre équitablement en tenant compte de l'intérêt des clients, le cas échéant,

- fournir les moyens et les procédures qui assurent le contrôle des activités pour s'assurer du respect des règles de bonne gestion dans tous les aspects de la relation avec les clients,

- identifier les capacités financières, les objectifs et les attentes financières de leurs clients,

- informer leurs clients des risques inhérents à la nature des opérations qu'ils envisagent d'effectuer,

- mettre en place, pour leur propre compte, les procédures de contrôle des opérations effectuées par les personnes chargées de la mission de gestion de portefeuilles de valeurs mobilières pour le compte de tiers, pour garantir la transparence quel que soit le lieu d'ouverture des comptes de valeurs mobilières et les obligations exigées de ces personnes pour éviter la circulation induite d'informations internes,

- éviter tout ce qui peut entraîner la priorité des intérêts propres des actionnaires par rapport aux intérêts des clients, et protéger l'indépendance des gestionnaires pour assurer la priorité d'intérêts des clients,

- interdire les opérations directes soit entre les comptes de leurs clients, ou entre les comptes de leurs actionnaires et les comptes de leurs clients, ou entre leurs comptes et les comptes de leurs clients.

Art. 22. - Les établissements de crédit et les intermédiaires en bourse doivent déclarer l'activité de

gestion de portefeuilles de valeurs mobilières pour le compte de tiers au Conseil du Marché Financier dans un délai d'un mois à compter du commencement de l'activité.

Toutefois, les établissements de crédit et les intermédiaires en bourse, qui exercent cette activité à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, doivent déclarer cette activité au conseil du marché financier dans un délai de six mois à partir de la date de promulgation de la présente loi.

Art. 23. - L'exercice de l'activité de gestion de portefeuilles de valeurs mobilières pour le compte de tiers par les sociétés de gestion visées à l'article 20 de la présente loi, est soumis à un agrément accordé par le conseil du marché financier dans des conditions fixées par décret.

Le conseil du marché financier décide le retrait de l'agrément soit sur demande du bénéficiaire de l'agrément soit à son initiative après audition du bénéficiaire de l'agrément, et ce :

- s'il n'a pas été fait usage de l'agrément dans un délai de douze mois à compter de la date de son octroi,
- ou si le bénéficiaire de l'agrément ne remplit plus les conditions qui ont présidé à l'octroi de l'agrément,
- ou s'il s'est rendu coupable d'un manquement grave à la législation ou à la réglementation en vigueur.

En cas du retrait de l'agrément, la société doit être liquidée et il faut mettre fin à son activité dans le délai d'une année à compter de la date de la décision de retrait, et ce, conformément à la législation en vigueur.

Art. 24. - Les établissements exerçant l'activité de gestion de portefeuilles de valeurs mobilières pour le compte de tiers, leurs dirigeants et le personnel placé sous leur autorité sont soumis au contrôle du conseil du marché financier au titre de cette activité.

Ce contrôle a pour objectif de vérifier la conformité de l'activité de gestion de portefeuilles de valeurs mobilières pour le compte de tiers, aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et notamment les dispositions de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 susvisée. Les établissements concernés doivent transmettre au conseil du marché financier toutes les informations relatives à cette activité qu'il demande pour lui permettre d'effectuer le contrôle.

Ces établissements ainsi que leurs dirigeants et le personnel placé sous leur autorité, sont soumis au pouvoir disciplinaire du conseil du marché financier au titre de l'activité de gestion de portefeuilles de valeurs mobilières pour le compte de tiers.

Art. 25. - Est puni d'un emprisonnement de seize jours à une année et d'une amende de deux mille à vingt mille dinars ou de l'une de ces deux peines, toute personne ou tout dirigeant de droit ou de fait d'un établissement qui exerce l'activité de gestion de portefeuilles de valeurs mobilières pour le compte de tiers sans avoir obtenu un agrément ou continue l'exercice de cette activité après le retrait de l'agrément. La sanction est portée au double en cas de récidive.

Est puni de la même peine, tout dirigeant d'une société qui n'appartient pas à la catégorie des sociétés de gestion et

a utilisé une dénomination ou une raison sociale ou une publicité ou d'une façon générale tout ce qui laisse entendre que la société qu'il dirige est agréée en tant que société de gestion ou de créer une confusion en cette matière.

Est puni d'une amende de deux mille à vingt mille dinars, tout dirigeant d'un établissement de crédit ou de tout intermédiaire en bourse qui ne procède pas à la déclaration visée à l'article 22 de la présente loi.

Art. 26. - Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux sociétés d'investissement à capital risque au titre des ressources spéciales mises à leur disposition pour gestion pour compte de tiers et visées à l'article 23 de la loi n° 88-92 du 2 août 1988 relative aux sociétés d'investissement, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents.

CHAPITRE DEUX

Dispositions diverses

Art. 27. - Est ajouté à l'article 40 de la loi susvisée n° 94-117, le paragraphe 7(nouveau) ainsi libellé :

Article 40 (paragraphe 7 nouveau). - Le paiement des amendes se fait au moyen d'état de liquidation dressé par le président du conseil du marché financier ou par son mandataire légal et rendu exécutoire par le président du tribunal de première instance de Tunis.

Art. 28. - Sont abrogées, les dispositions du paragraphe 2 de l'article 82 de la loi susvisée n° 94-117 et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 82 (paragraphe 2 nouveau). - Les dispositions de l'article 40 de la présente loi sont appliquées aux présidents, directeurs généraux et aux directeurs généraux et aux présidents des directoires et aux directeurs généraux uniques qui ne respectent pas les obligations prévues par les articles 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinter, 4, 21, 21 bis et 21 ter de la présente loi.

Art. 29. - Sont abrogées, les dispositions du dernier paragraphe de l'article 31 de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 susvisée et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 31 (dernier paragraphe nouveau). - Les communiqués par extrait des décisions individuelles sont publiés chaque fois que leurs effets intéressent les tiers.

Art. 30. - Est ajouté à l'article 36 de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 susvisée, un troisième paragraphe ainsi libellé :

Article 36 (paragraphe 3). - Le secret professionnel ne peut être opposé dans le cadre des investigations visées au premier paragraphe du présent article.

Art. 31. - Est ajouté à l'article 50 de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 susvisée un paragraphe 5 bis ainsi libellé :

Article 50 (paragraphe 5 bis). - La notification se fait par télégramme ou télex ou fax ou tout autre moyen qui laisse une trace écrite.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 18 octobre 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Avis n° 46-2005 du Conseil constitutionnel concernant un projet de loi relatif au renforcement de la sécurité des relations financières

Le Conseil constitutionnel ,

Vu la lettre du Président de la République en date du 13 juin 2005 ,
parvenue au Conseil constitutionnel le 14 juin 2005 et soumettant au
Conseil un projet de loi relatif au renforcement de la sécurité des relations
financières ,

Vu la Constitution et notamment ses articles 34 et 72 ,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au
Conseil constitutionnel ,

Vu le projet de loi relatif au renforcement de la sécurité des
relations financières,

Où le rapport relatif au projet examiné ,

Après délibération ,

Sur la saisine du Conseil :

Considérant que le projet de loi soumis a pour objet , notamment ,
de modifier et compléter certaines dispositions du code des sociétés
commerciales et d'autres lois relatives au registre du commerce , aux
organismes de placement collectif et à l'organisation du marché financier,
qu'il contient , par ailleurs , des dispositions spécifiques visant à
renforcer le rôle du Conseil du marché financier ;

Considérant que le projet contient , notamment , des dispositions
ayant trait aux obligations et à la détermination des infractions et des
peines qui leur sont applicables ;

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la Constitution ; le
Conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par
le Président de la République quant à leur conformité ou leur
compatibilité avec la Constitution et la saisine du Conseil est obligatoire
pour les projets de loi relatifs aux obligations et à la détermination des
infractions et des peines qui leur sont applicables ;

Considérant que le projet de loi, eu égard à son objet, s'insère dans
le cadre de la saisine obligatoire ;

Sur le fond :

Considérant que le projet soumis contient des modifications du code des sociétés commerciales , de la loi n° 95-44 du 2 mai 1995 relative au registre du commerce et de la loi n°94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier ainsi que des ajouts à ces textes , qu'il contient, également , des dispositions spécifiques pour l'organisation de l'activité de gestion de portefeuilles de valeurs mobilières pour le compte des tiers ;

Considérant que les dispositions ainsi modifiées et celles qui sont nouvelles prévoient des normes et des obligations pour garantir l'indépendance des commissaires aux comptes des sociétés, assurer un meilleur contrôle de leurs comptes financiers ,et renforcer la responsabilité de leurs organes de contrôle et de gestion , établir une procédure concernant le régime du registre du commerce et préciser les conditions auxquelles sont soumises les entreprises qui s'adonnent à l'activité de gestion de portefeuilles de valeur mobilières au profit des tiers ;

Considérant que le projet prévoit des sanctions pénales en cas d'inobservation des obligations incombant , notamment , à toute personne ou tout gestionnaire de droit ou de fait d'une entreprise de gestion de portefeuilles de valeurs mobilières au profit des tiers ainsi qu'à tout gestionnaire d'une entreprise de prêt ou intermédiaire en bourse qui n'observe pas l'obligation de déclaration prévue à l'article 22 du projet soumis ;

Considérant que le projet prévoit des dispositions pour renforcer la transparence de l'information financière consistant , essentiellement , à obliger les commissaires aux comptes des sociétés faisant appel public à l'épargne de signaler au Conseil du marché financier tout fait de nature à mettre en péril les intérêts de la société ou les porteurs de ses titres et de remettre audit Conseil une copie de chaque rapport adressé à l'assemblée générale ;

Considérant que le projet soumet , dans l'article 3 bis qu'il est projeté d'ajouter à la loi n° 94-117 portant réorganisation du marché financier , les sociétés faisant appel public à l'épargne à l'obligation de publier leurs états financiers annuels accompagnés du texte intégral de l'avis du commissaire aux comptes , au bulletin officiel du Conseil du marché financier et dans un quotidien ;

Considérant que le projet prévoit, par ailleurs, des modifications et des dispositions nouvelles visant à réorganiser les obligations de divulgation auxquelles sont soumises les sociétés faisant appel public à l'épargne et leurs actionnaires ainsi que les sociétés cotées en bourse ;

Considérant que les dispositions relatives, notamment, à la garantie de transparence et aux obligations de divulgation , telles que prévues par le projet, se situent dans la limite de ce qu'exige la sécurité des transactions financières, la précision et l'exactitude des informations ainsi que la protection des intérêts des sociétés et des porteurs de leurs titres ;

Considérant que lesdites modifications et dispositions nouvelles ne sont pas contraires à la Constitution et sont compatibles avec celle-ci ;

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi relatif au renforcement de la sécurité des relations financières ne soulève aucune inconstitutionnalité .

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le lundi 11 juillet 2005 sous la présidence de monsieur Fathi ABDENNADHER et en présence des membres madame Faïza KEFI, messieurs Abdelhakim BOURAOU, Mabrouk BEN MOUSSA, Mohamed ZINE, Mohamed Ridha BEN HAMMED, Mohamed Kamel CHARFEDDINE, madame Jaouida GUIGA et monsieur Néjib BELAID .

Pour le Conseil constitutionnel
Le président

Fathi ABDENNADHER

**Avis n° 66- 2005 du Conseil constitutionnel
concernant un projet de loi relatif au renforcement
de la sécurité des relations financières**

Le Conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 03 octobre 2005, parvenue au Conseil constitutionnel le 05 octobre 2005 et soumettant au Conseil un projet de loi adopté par la Chambre des députés relatif au renforcement de la sécurité des relations financières, en vue d'examiner les amendements qui lui ont été apportés,

Vu la Constitution et notamment ses articles 52 et 73,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au Conseil constitutionnel,

Vu les amendements apportés au projet de loi adopté par la Chambre des députés et relatif au renforcement de la sécurité des relations financières,

Oùï le rapport relatif aux amendements examinés,

Après délibération,

Sur la saisine du Conseil :

Considérant que le projet en question a été adopté par la Chambre des députés ;

Considérant que le Conseil constitutionnel a déjà examiné ledit projet en application des dispositions du premier paragraphe de l'article 73 de la Constitution ;

Considérant qu'il est parvenu au Conseil pendant le délai de promulgation et de publication indiqué à l'article 52 de la Constitution, en vue d'examiner les amendements qui lui ont été apportés ;

Considérant que l'examen par le Conseil des amendements concernant, dans le cas présent, le fond, s'insère dans le cadre des prescriptions de l'article 73 de la Constitution ;

Sur le fond :

Considérant que les amendements apportés concernent les articles 1, 3 et 16 du projet examiné ;

Considérant que les amendements concernent dans l'article premier du projet l'article 13 (nouveau) du code des sociétés commerciales, dans l'article 3 du projet l'article 13 bis qu'il est projeté d'ajouter au code en question et dans l'article 16 du projet l'article 6 (nouveau) de la loi portant réorganisation du marché financier ;

Considérant que les amendements touchant le fond consistent, essentiellement, à :

- ajouter un paragraphe à l'article 13 (nouveau) du code des sociétés commerciales, pour rendre obligatoire la désignation d'un commissaire aux comptes, soit parmi les experts comptables, soit parmi les spécialistes en comptabilité, au cas où les sociétés commerciales en question ne disposent pas des chiffres indiqués dans la loi,
- préciser dans l'article 13 bis, qu'il est projeté d'ajouter au code des sociétés commerciales, que, le nombre maximal des mandats de commissaire aux comptes empêchant le renouvellement, concerne des mandats successifs et fixer un délai pour l'entrée en vigueur de ces dispositions relatives au renouvellement des mandats,
- modifier l'article 6 (nouveau) de la loi portant réorganisation du marché financier en supprimant l'hypothèse de non opposition du Conseil du marché financier à l'opération d'acquisition d'un bloc de valeurs mobilières par des personnes, pour ne retenir que les décisions du Conseil
- consistant, dans ce cas, soit à statuer sur la question sous conditions, soit à dispenser expressément le demandeur de l'achat du reste des actions ;

Considérant qu'il apparaît de l'étude de ces amendements qu'ils ne sont pas contraires à la Constitution et qu'ils sont compatibles avec celle-ci ;

Emet l'avis suivant :

Les amendements touchant le fond apportés au projet de loi adopté par la Chambre des députés et relatif au renforcement de la sécurité des relations financières ne soulèvent aucune inconstitutionnalité.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le jeudi 6 octobre 2005 sous la présidence de monsieur Fathi ABDENNADHER et en présence des membres madame Faïza KEFI, messieurs Abdelhakim BOURAOUI, Mabrouk BEN MOUSSA, Mohamed ZINE, Mohamed Ridha BEN HAMMED, Mohamed Kamel CHARFEDDINE, madame Jaouida GUIGA et monsieur Néjib BELAID.

Pour le Conseil constitutionnel

Le président

Fathi ABDENNADHER

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

NOMINATIONS

Par décret n° 2005-2766 du 19 octobre 2005.

Les membres désignés ci-après sont remplacés au conseil économique et social pour la période restante à courir du mandat ainsi qu'il suit :

1 – Organisations professionnelles :

– *Organisations professionnelles dans le secteur privé dans les domaines de l'industrie, du commerce, de l'artisanat, de services, des banques et des assurances :*

* L'union tunisienne de l'industrie, de commerce et de l'artisanat :

Monsieur Béchir Jenane en remplacement de Monsieur Mohamed Sahraoui.

Monsieur El Arbi Elmia en remplacement de Monsieur Mohamed Ben Sedir.

Monsieur Mohamed Idriss (reconduit en tant que membre).

– *Organisations professionnelles dans les domaines de l'agriculture et de la pêche :*

* L'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche :

Monsieur Lotfi Zakraoui en remplacement de Monsieur Mohamed Moncef Ben Mosbah.

Monsieur Néjib Fatnassi en remplacement de Monsieur Mongi Mehouchi.

2 – Les organisations nationales, les associations et les professions libérales :

– *Les organisations féminines :*

* L'union nationale des femmes tunisiennes :

Madame Saïda Ben Safta en remplacement de Madame Naïma Khayech.

– *Les organisations de la jeunesse :*

Monsieur Ali Yaâkoub en remplacement de Monsieur Hamza El Raies.

– *Organisation des professions libérales :*

* Ordre des ingénieurs :

Monsieur Afif Guidara en remplacement de Monsieur Goulem Debbèch.

3 – Les gouvernorats :

Monsieur Mohamed Lazhar Gombra en remplacement de Monsieur Moktar Triki.

Monsieur Ali Ounissi en remplacement de Monsieur Hédi Lakhrach.

Monsieur Tahar Ben Oun en remplacement de Monsieur Ahmed Cheref.

Monsieur Mustapha Houcine en remplacement de Monsieur Fethi Dhahbi.

Monsieur Ahmed Ben Ncir en remplacement de Monsieur Fakreddine Chabchoub.

Monsieur Youssef Sbai en remplacement de Monsieur Kacem Borji.

Monsieur Moncef Sidhom en remplacement de Monsieur Sadok Amara.

Monsieur Hédi Ayech en remplacement de Monsieur Ammar Chaieb.

Monsieur Khereddine Khaldi en remplacement de Monsieur Youssef Issaoui.

Monsieur Béchir Ben Amor en remplacement de Monsieur Habi Najari.

Monsieur Mohamed Hédi Jouini en remplacement de Monsieur Naceur Talbi.

Monsieur Abdelouaheb Channoufi en remplacement de Monsieur Mohsen Gharbi.

4 – L'administration et les entreprises publiques :

Monsieur Kacem Borji en remplacement de Monsieur Najah Drissi.

5 – Les personnalités qualifiées dans les domaines économique, social, technique, éducatif, culturel et juridique :

Monsieur Abdelkarim Zbidi en remplacement de Monsieur Midani Ben Salah.

Madame Zeineb Mamlouk en remplacement de Madame Riadh Zghal.

Monsieur Abderrouf Mahbouli en remplacement de Monsieur Hassine Fantar.

Monsieur Adnene Belhaj Amor (reconduit en tant que membre).

MINISTERE DES FINANCES

NOMINATIONS

Par décret n° 2005-2767 du 14 octobre 2005.

Le lieutenant colonel des douanes Raoudha Ben Khalifa épouse Amri est nommée chef de service des avantages codifiés au bureau des avantages fiscaux à la direction générale des douanes au ministère des finances.

Par décret n° 2005-2768 du 14 octobre 2005.

Le lieutenant colonel des douanes Rim Amrouni épouse Haouat est nommée chef de service des entreprises industrielles au bureau des entreprises exportatrices à la direction générale des douanes au ministère des finances.

Par décret n° 2005-2769 du 14 octobre 2005.

Le lieutenant colonel des douanes Mongi Dhouaïfi est chargé des fonctions de chef de service de la coopération multilatérale au bureau de la coopération internationale à la direction générale des douanes au ministère des finances.

Par décret n° 2005-2770 du 14 octobre 2005.

Le lieutenant colonel des douanes Hamda Amri est chargé des fonctions de chef de service des enquêtes en matière d'infraction de change à la direction des enquêtes douanières à la direction générale des douanes au ministère des finances.

Par décret n° 2005-2771 du 14 octobre 2005.

Madame Yamina Ben Mansour, médecin spécialisé de la santé publique, est nommée chef de service de laboratoire au centre médical des douanes à la direction générale des douanes au ministère des finances.

Par décret n° 2005-2772 du 14 octobre 2005.

Le commandant des douanes Noureddine Ben Boubaker est nommé chef de service du soutien au bureau frontalier des douanes de Tunis Carthage à la direction générale des douanes au ministère des finances.

Par décret n° 2005-2773 du 14 octobre 2005.

Le commandant des douanes Fethi Homrani est chargé des fonctions de chef de la section de surveillance et des recherches des douanes de Gafsa à la quatrième unité de surveillance et des recherches des douanes à Gafsa à la direction de la garde douanière à la direction générale des douanes au ministère des finances.

En application des dispositions de l'article 7 du décret n° 94-29 du 6 septembre 1994, l'intéressé bénéficie du rang et des avantages de chef de service des douanes.

Par décret n° 2005-2774 du 14 octobre 2005.

Madame Nélia Ferjani, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est nommée mandataire chargée de section de comptabilité pour la gestion financière des collectivités locales et des établissements publics à la trésorerie régionale des finances à Mahdia.

En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 99-630 du 22 mars 1999, l'intéressée bénéficie du rang et avantages de chef de service d'administration centrale.

Arrêté du ministre des finances du 14 octobre 2005, portant ouverture d'un cycle de formation continue pour l'accès au grade d'inspecteur central des services financiers à l'institut national des finances.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et

des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 91-98 du 31 décembre 1991, relative à la loi de finances pour la gestion 1992 et notamment ses articles 90 et 91, portant création de l'institut national des finances,

Vu le décret n° 92-1793 du 12 octobre 1992, relatif à l'organisation de l'institut national des finances,

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, relatif à la formation continue au profit des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995 et notamment son article 17 (nouveau),

Vu le décret n° 99-368 du 15 février 1999, fixant le statut particulier des agents du ministère des finances,

Vu l'arrêté du ministre des finances du 14 septembre 1999, portant organisation d'un cycle de formation continue pour l'accès au grade d'inspecteur central des services financiers.

Arrête :

Article premier. - Un cycle de formation continue pour l'accès au grade d'inspecteur central des services financiers est ouvert à l'institut national des finances à compter du 2 janvier 2006, et ce, pour une durée de six (6) mois.

Art. 2. - Sont autorisés à s'inscrire audit cycle de formation, les candidats ayant totalisé les crédits des unités de valeurs préparatoires exigés conformément aux dispositions de l'article 12 de l'arrêté du ministre des finances du 14 septembre 1999 susvisé.

Art. 3. - Le nombre des places réservées à ce cycle est fixé à cinquante six (56).

Art. 4. - Le directeur de l'institut national des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 octobre 2005.

Le ministre des finances

Mohamed Rachid Kechiche

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des finances du 14 octobre 2005, portant ouverture d'un cycle de formation continue pour l'accès au grade d'inspecteur des services financiers à l'institut national des finances.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et

des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 91-98 du 31 décembre 1991, relative à la loi de finances pour la gestion 1992 et notamment ses articles 90 et 91, portant création de l'institut national des finances,

Vu le décret n° 92-1793 du 12 octobre 1992, relatif à l'organisation de l'institut national des finances,

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, relatif à la formation continue au profit des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995 et notamment son article 17 (nouveau),

Vu le décret n° 99-368 du 15 février 1999, fixant le statut particulier des agents du ministère des finances,

Vu l'arrêté du ministre des finances du 14 septembre 1999, portant organisation d'un cycle de formation continue pour l'accès au grade d'inspecteur des services financiers.

Arrête :

Article premier. - Un cycle de formation continue pour l'accès au grade d'inspecteur des services financiers est ouvert à l'institut national des finances à compter du 2 janvier 2006, et ce, pour une durée de six (6) mois.

Art. 2. - Sont autorisés à s'inscrire audit cycle de formation, les candidats ayant totalisé les crédits des unités de valeurs préparatoires exigés conformément aux dispositions de l'article 12 de l'arrêté du ministre des finances du 14 septembre 1999 susvisé.

Art. 3. - Le nombre des places réservées à ce cycle est fixé à vingt neuf (29).

Art. 4. - Le directeur de l'institut national des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 octobre 2005.

Le ministre des finances

Mohamed Rachid Kechiche

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

TABLEAU PARCELLAIRE RECTIFICATIF

Relatif à la rectification de certaines indications figurant au décret n° 2002-531 du 5 mars 2002, portant expropriation, pour cause d'utilité publique, de parcelles de terre sises au gouvernorat de Tunis et nécessaires à la construction de l'échangeur de Sidi Daoud.

(En application de l'article 35 de la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003).

Au lieu de :						
N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Nature de l'immeuble	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaire ou présumés tels
1	9	19754	Terrain nu	6h51a91ca	8a12ca	1- Arbia Bent Braiek Ben Ammar 2- Ezzeddine B'rinsi 3- Ahmed Rezgui 4- Ahmed Mouaouia Ben Ali Ben Salah Ben Mohamed, tous copropriétaires avec l'Etat
2	11 14	86231	"	13h67a73ca	5a86ca 6a27ca	Abdelkader Ben Salah Ben Ali Jaidi, copropriétaire avec l'Etat
26	48	96310	Terrain bâti	1h46a50ca	9a23ca	Belgacem Ben Ali Ben Belgacem Melki, copropriétaire avec l'Etat
28	51	85091 Tunis	Terrain avec accumulateur d'eaux	10h00a00ca	2a77ca	Société du Sud

Lire :

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Nature de l'immeuble	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
1	La parcelle n° 9 conforme aux parcelles n° 18, 23 et 41 du plan du titre foncier n° 19754	19754	Terrain nu	6h51a91ca	1a35ca 6a26ca 48ca	1- Arbia Bent Braiek Ben Ammar 2- Ezzeddine B'rinsi 3- Ahmed Rezgui 4- Ahmed Mouaouia Ben Ali Ben Salah Ben Mohamed, tous copropriétaires avec l'Etat
2	La parcelle n° 11 conforme aux parcelles n° 7 et 8 du plan du titre foncier n° 25131 Ariana /86231 La parcelle n° 14 conforme à la parcelle n° 2 du plan du titre foncier n° 25131 Ariana/86231	25131 Ariana / 86231	"	13h67a73ca	1a2ca 4a84ca 6a27ca	Abdelkader Ben Salah Ben Ali Jaidi, copropriétaire avec l'Etat
26	La parcelle n° 48 conforme à la parcelle n° 3 du plan du titre foncier n° 96310	96310	Terrain bâti	1h46a50ca	9a23ca	1- Sadok Ben Mohamed Ben Tijani Benneni 2- Hassen Ben Mohamed Ben Thaher Ben Saïd 3- Belgacem Ben Ali Ben Belgacem Melki, copropriétaires avec l'Etat
28	La parcelle n° 51 conforme à la parcelle n° 1 du plan du titre foncier n° 85091 Tunis	85091 Tunis	Terrain avec accumulateur d'eaux	10h	2a77ca	Société du Sud

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE
ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES**

NOMINATION

Par décret n° 2005-2775 du 14 octobre 2005.

Madame Souad Turki épouse Sakly, médecin vétérinaire inspecteur régional, est chargée des fonctions de directeur des ressources fourragères et des parcours à la direction générale de la production agricole relevant du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques.

Arrêté des ministres de l'agriculture et des ressources hydrauliques et de l'enseignement supérieur du 14 octobre 2005, portant ouverture d'un concours sur dossiers et travaux pour accéder au grade de professeur hospitalo-universitaire en médecine vétérinaire.

Les ministres de l'agriculture et des ressources hydrauliques et de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 80-85 du 31 décembre 1980, portant organisation des carrières de médecine vétérinaire en Tunisie, telle que modifiée par la loi n° 2002-31 du 5 mars 2002,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-21 du 22 mars 1997 et la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000,

Vu le décret n° 83-1217 du 21 décembre 1983, portant statut du corps des médecins vétérinaires hospitalo-universitaires, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 99-1450 du 21 juin 1999 et le décret n° 2003-2382 du 11 novembre 2003 et notamment son article 2.

Arrêtent :

Article premier. - Un concours sur dossiers et travaux, pour accéder au grade de professeur hospitalo-universitaire en médecine vétérinaire, est ouvert le 13 décembre 2005 et jours suivants à l'école nationale de médecine vétérinaire de Sidi Thabet, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 83-1217 du 21 décembre 1983 susvisé, compte-tenu des indications consignées au tableau suivant :

Discipline	Nombre de postes
- Maladies contagieuses zoonoses et législation sanitaire	1
- Sciences et pathologies de la reproduction	1

Art. 2. - Le registre des candidatures est clôturé le 12 novembre 2005.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 octobre 2005.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Le ministre de l'enseignement supérieur

Lazhar Bououny

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté des ministres de l'agriculture et des ressources hydrauliques et de l'enseignement supérieur du 14 octobre 2005, portant ouverture d'un concours sur épreuves et examen des titres et travaux pour le recrutement d'assistants hospitalo-universitaires en médecine vétérinaire.

Les ministres de l'agriculture et des ressources hydrauliques et de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 80-85 du 31 décembre 1980, portant organisation des carrières de médecine vétérinaire en Tunisie, telle que modifiée par la loi n° 2002-31 du 5 mars 2002,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et

des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-21 du 22 mars 1997 et la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000,

Vu le décret n° 83-1217 du 21 décembre 1983, portant statut du corps des médecins vétérinaires hospitalo-universitaires, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 99-1450 du 21 juin 1999 et notamment son article 9,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 6 juin 1990, fixant les modalités d'organisation du concours sur épreuves et examen des titres et travaux pour le recrutement d'assistants hospitalo-universitaires en médecine vétérinaire.

Arrêtent :

Article premier. - Un concours sur épreuves et examen des titres et travaux pour le recrutement d'assistants hospitalo-universitaires en médecine vétérinaire, est ouvert le 13 décembre 2005 et jours suivants à l'école nationale de médecine vétérinaire de Sidi Thabet, conformément aux dispositions de l'arrêté du 6 juin 1990 susvisé, selon les disciplines et le nombre de postes indiqués au tableau suivant :

Discipline	Nombre de postes
- Histologie et anatomie pathologique	1
- Hygiène et industrie des denrées alimentaires d'origine animale	1

Art. 2. - Le registre des candidatures est clôturé le 12 novembre 2005.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 octobre 2005.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Le ministre de l'enseignement supérieur

Lazhar Bououny

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 14 octobre 2005, portant ouverture d'un concours sur dossiers pour l'entrée au cycle de formation continue pour l'accès au grade de technicien principal à l'école supérieure d'industries alimentaires de Tunisie.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et

des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 90-72 du 30 juillet 1990, portant création de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles,

Vu le décret n° 85-1023 du 7 août 1985, portant organisation de la scolarité à l'école supérieure d'industries alimentaires de Tunis, complété par le décret n° 92-1808 du 12 octobre 1992,

Vu le décret n° 90-2142 du 18 décembre 1990, portant organisation de la formation continue au profit des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 91-104 du 21 janvier 1991, portant organisation administrative et financière de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant organisation de la formation continue au profit des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, tel que complété par le décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003,

Vu l'avis du président de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles,

Vu l'avis du directeur de l'école supérieure d'industries alimentaires de Tunis.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, le 5 décembre 2005 et jours suivants, à l'intention des techniciens titulaires dans leur grade, un concours sur dossiers pour l'entrée au cycle de formation continue (spécialité : industries alimentaires) pour l'accès au grade de technicien principal, et ce, en application des dispositions de l'article 26 du décret n° 93-1220 du 7 juin 1993 susvisé.

Art. 2. - Cette formation dont la durée est de deux années aura lieu à l'école supérieure d'industries alimentaires de Tunis.

Art. 3. - Le nombre de places réservées à ce concours est fixé à quinze (15).

Art. 4. - La liste d'inscription des candidats sera close le 5 novembre 2005.

Tunis, le 14 octobre 2005.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*
Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 14 octobre 2005, portant ouverture d'un concours sur dossiers pour l'entrée au cycle de formation continue pour l'accès au grade de technicien principal à l'institut national agronomique de Tunisie.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 70-66 du 31 décembre 1970, portant loi des finances pour la gestion 1971, notamment son article 38,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 90-72 du 30 juillet 1990, portant création de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles,

Vu le décret n° 90-2142 du 18 décembre 1990, portant organisation de la formation continue au profit des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 91-104 du 21 janvier 1991, portant organisation administrative et financière de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant organisation de la formation continue au profit des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, tel que complété par le décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003,

Vu l'avis du président de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles,

Vu l'avis du directeur de l'institut national agronomique de Tunisie.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, le 5 décembre 2005 et jours suivants, à l'intention des techniciens titulaires dans leur grade, un concours sur dossiers pour l'entrée au cycle de formation continue (spécialité : pêche) pour l'accès au grade de technicien principal, et ce, en application des dispositions de l'article 26 du décret n° 93-1220 du 7 juin 1993 susvisé.

Art. 2. - Cette formation dont la durée est de deux années aura lieu à l'institut national agronomique de Tunisie.

Art. 3. - Le nombre de places réservées à ce concours est fixé à dix (10).

Art. 4. – La liste d’inscription des candidats sera close le 5 novembre 2005.

Tunis, le 14 octobre 2005.

*Le ministre de l’agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 14 octobre 2005, portant ouverture d’un concours sur dossiers pour l’entrée au cycle de formation continue pour l’accès au grade de technicien principal à l’institut national agronomique de Tunisie.

Le ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 70-66 du 31 décembre 1970, portant loi des finances pour la gestion 1971, notamment son article 38,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 90-72 du 30 juillet 1990, portant création de l’institution de la recherche et de l’enseignement supérieur agricoles,

Vu le décret n° 90-2142 du 18 décembre 1990 portant organisation de la formation continue au profit des fonctionnaires et des ouvriers de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 91-104 du 21 janvier 1991, portant organisation administrative et financière de l’institution de la recherche et de l’enseignement supérieur agricoles, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant organisation de la formation continue au profit des fonctionnaires et des ouvriers de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu’il a été modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, tel que complété par le décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003,

Vu l’avis du président de l’institution de la recherche et de l’enseignement supérieur agricoles,

Vu l’avis du directeur de l’institut national agronomique de Tunisie.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l’agriculture et des ressources hydrauliques, le 5 décembre 2005 et jours suivants, à l’intention des techniciens titulaires dans leur grade, un concours sur dossiers pour l’entrée au cycle de formation continue (spécialité : génie

rural, eau et forêts) pour l’accès au grade de technicien principal, et ce, en application des dispositions de l’article 26 du décret n° 93-1220 du 7 juin 1993 susvisé.

Art. 2. - Cette formation dont la durée est de deux années aura lieu à l’institut national agronomique de Tunisie.

Art. 3. - Le nombre de places réservées à ce concours est fixé à dix (10).

Art. 4. - La liste d’inscription des candidats sera close le 5 novembre 2005.

Tunis, le 14 octobre 2005.

*Le ministre de l’agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 14 octobre 2005, portant ouverture d’un concours sur dossiers pour l’entrée au cycle de formation continue pour l’accès au grade de technicien principal à l’institut national agronomique de Tunisie.

Le ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 70-66 du 31 décembre 1970, portant loi des finances pour la gestion 1971, notamment son article 38,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 90-72 du 30 juillet 1990, portant création de l’institution de la recherche et de l’enseignement supérieur agricoles,

Vu le décret n° 90-2142 du 18 décembre 1990, portant organisation de la formation continue au profit des fonctionnaires et des ouvriers de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 91-104 du 21 janvier 1991, portant organisation administrative et financière de l’institution de la recherche et de l’enseignement supérieur agricoles, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant organisation de la formation continue au profit des fonctionnaires et des ouvriers de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu’il a été modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, tel que complété par le décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003,

Vu l’avis du président de l’institution de la recherche et de l’enseignement supérieur agricoles,

Vu l'avis du directeur de l'institut national agronomique de Tunisie.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, le 5 décembre 2005 et jours suivants, à l'intention des techniciens titulaires dans leur grade, un concours sur dossiers pour l'entrée au cycle de formation continue (spécialité : production animale) pour l'accès au grade de technicien principal, et ce, en application des dispositions de l'article 26 du décret n° 93-1220 du 7 juin 1993 susvisé.

Art. 2. - Cette formation dont la durée est de deux années aura lieu à l'institut national agronomique de Tunisie.

Art. 3. - Le nombre de places réservées à ce concours est fixé à dix (10).

Art. 4. - La liste d'inscription des candidats sera close le 5 novembre 2005.

Tunis, le 14 octobre 2005.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*
Mohamed Habib Haddad

Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 14 octobre 2005, portant ouverture d'un concours sur dossiers pour l'entrée au cycle de formation continue pour l'accès au grade de technicien principal à l'école supérieure d'horticulture de Chott-Mériam.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 75-83 du 30 décembre 1975, portant loi des finances pour la gestion 1976, notamment son article 50,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 90-72 du 30 juillet 1990, portant création de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles,

Vu le décret n° 78-95 du 9 février 1978, portant organisation de la scolarité à l'école supérieure d'horticulture de Chott-Mériam,

Vu le décret n° 90-2142 du 18 décembre 1990, portant organisation de la formation continue au profit des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 91-104 du 21 janvier 1991, portant organisation administrative et financière de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant organisation de la formation continue au profit des

fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, tel que complété par le décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003,

Vu l'avis du président de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles,

Vu l'avis du directeur de l'école d'horticulture de Chott-Mériam.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, le 5 décembre 2005 et jours suivants, à l'intention des techniciens titulaires dans leur grade, un concours sur dossiers pour l'entrée au cycle de formation continue (spécialité : horticulture) pour l'accès au grade de technicien principal, et ce, en application des dispositions de l'article 26 du décret n° 93-1220 du 7 juin 1993 susvisé.

Art. 2. - Cette formation dont la durée est de deux années aura lieu à l'école supérieure d'horticulture de Chott-Mériam.

Art. 3. - Le nombre de places réservées à ce concours est fixé à quinze (15).

Art. 4. - La liste d'inscription des candidats sera close le 5 novembre 2005.

Tunis, le 14 octobre 2005.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*
Mohamed Habib Haddad

Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 14 octobre 2005, portant ouverture d'un concours sur dossiers pour l'entrée au cycle de formation continue pour l'accès au grade de technicien principal à l'institut supérieur de pêche et d'aquaculture de Bizerte.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 90-72 du 30 juillet 1990, portant création de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles,

Vu le décret n° 90-2142 du 18 décembre 1990, portant organisation de la formation continue au profit des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 91-104 du 21 janvier 1991, portant organisation administrative et financière de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 93-1220 du 7 Juin 1993, portant organisation de la formation continue au profit des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, tel que complété par le décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003,

Vu le décret n° 2003-2019 du 22 septembre 2003, portant création d'un établissement d'enseignement supérieur et de recherche agricoles,

Vu l'avis du président de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles,

Vu l'avis du directeur de l'institut supérieur de pêche et d'aquaculture de Bizerte.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, le 5 décembre 2005 et jours suivants, à l'intention des techniciens titulaires dans leur grade, un concours sur dossiers pour l'entrée au cycle de formation continue (spécialité : pêche et aquaculture) pour l'accès au grade de technicien principal, et ce, en application des dispositions de l'article 26 du décret n° 93-1220 du 7 juin 1993 susvisé.

Art. 2. - Cette formation dont la durée est de deux années aura lieu à l'institut supérieur de pêche et d'aquaculture de Bizerte.

Art. 3. - Le nombre de places réservées à ce concours est fixé à dix (10).

Art. 4. - La liste d'inscription des candidats sera close le 5 novembre 2005.

Tunis, le 14 octobre 2005.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 14 octobre 2005, portant ouverture d'un concours sur dossiers pour l'entrée au cycle de formation continue pour l'accès au grade de technicien principal à l'école supérieure d'agriculture de Mateur.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et

des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 90-72 du 30 juillet 1990, portant création de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles,

Vu le décret n° 85-1022 du 7 août 1985, portant organisation de la scolarité aux écoles supérieures d'agriculture du Kef, Mateur et Mograne, tel que complété par le décret n° 92-1809 du 12 octobre 1992,

Vu le décret n° 90-2142 du 18 décembre 1990, portant organisation de la formation continue au profit des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 91-104 du 21 janvier 1991, portant organisation administrative et financière de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant organisation de la formation continue au profit des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, tel que complété par le décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003,

Vu l'avis du président de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles,

Vu l'avis du directeur de l'école supérieure d'agriculture de Mateur.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, le 5 décembre 2005 et jours suivants, à l'intention des techniciens titulaires dans leur grade, un concours sur dossiers pour l'entrée au cycle de formation continue (spécialité : production animale et fourragère) pour l'accès au grade de technicien principal, et ce, en application des dispositions de l'article 26 du décret n° 93-1220 du 7 juin 1993 susvisé.

Art. 2. - Cette formation dont la durée est de deux années aura lieu à l'école supérieure d'agriculture de Mateur.

Art. 3. - Le nombre de places réservées à ce concours est fixé à vingt (20).

Art. 4. - La liste d'inscription des candidats sera close le 5 novembre 2005.

Tunis, le 14 octobre 2005.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 14 octobre 2005, portant ouverture d'un concours sur dossiers pour l'entrée au cycle de formation continue pour l'accès au grade de technicien principal à l'école supérieure d'agriculture de Mograne.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 90-72 du 30 juillet 1990, portant création de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles,

Vu le décret n° 85-1022 du 7 août 1985, portant organisation de la scolarité aux écoles supérieures d'agriculture du Kef, Mateur et Mograne, tel que complété par le décret n° 92-1809 du 12 octobre 1992,

Vu le décret n° 90-2142 du 18 décembre 1990, portant organisation de la formation continue au profit des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 91-104 du 21 janvier 1991, portant organisation administrative et financière de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant organisation de la formation continue au profit des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, tel que complété par le décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003,

Vu l'avis du président de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles,

Vu l'avis du directeur de l'école supérieure d'agriculture de Mograne.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, le 5 décembre 2005 et jours suivants, à l'intention des techniciens titulaires dans leur grade, un concours sur dossiers pour l'entrée au cycle de formation continue (spécialité : économie rurale) pour l'accès au grade de technicien principal, et ce, en application des dispositions de l'article 26 du décret n° 93-1220 du 7 juin 1993 susvisé.

Art. 2. - Cette formation dont la durée est de deux années aura lieu à l'école supérieure d'agriculture de Mograne.

Art. 3. - Le nombre de places réservées à ce concours est fixé à dix (10).

Art. 4. - La liste d'inscription des candidats sera close le 5 novembre 2005.

Tunis, le 14 octobre 2005.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 14 octobre 2005, portant ouverture d'un concours sur dossiers pour l'entrée au cycle de formation continue pour l'accès au grade de technicien principal à l'institut sylvopastoral de Tabarka.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 70-66 du 31 décembre 1970, portant loi des finances pour la gestion 1971, notamment son article 39,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 90-72 du 30 juillet 1990, portant création de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles,

Vu le décret n° 90-2142 du 18 décembre 1990, portant organisation de la formation continue au profit des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 91-104 du 21 janvier 1991, portant organisation administrative et financière de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant organisation de la formation continue au profit des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, tel que complété par le décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003,

Vu l'avis du président de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles,

Vu l'avis du directeur de l'institut sylvopastoral de Tabarka.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, le 5 décembre 2005 et jours suivants, à l'intention des techniciens titulaires dans leur grade, un concours sur dossiers pour l'entrée au cycle de formation continue (spécialité : forêt)

pour l'accès au grade de technicien principal, et ce, en application des dispositions de l'article 26 du décret n° 93-1220 du 7 juin 1993 susvisé.

Art. 2. - Cette formation dont la durée est de deux années aura lieu à l'institut sylvopastoral de Tabarka.

Art. 3. - Le nombre de places réservées à ce concours est fixé à dix (10).

Art. 4. - La liste d'inscription des candidats sera close le 5 novembre 2005.

Tunis, le 14 octobre 2005.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*
Mohamed Habib Haddad

Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 14 octobre 2005, portant ouverture d'un concours sur dossiers pour l'entrée au cycle de formation continue pour l'accès au grade de technicien principal à l'école supérieure des ingénieurs de l'équipement rural de Medjez El Bab.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 90-72 du 30 juillet 1990, portant création de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles,

Vu le décret n° 78-96 du 9 février 1978, portant organisation de la scolarité à l'école supérieure des ingénieurs de l'équipement rural de Medjez El Bab,

Vu le décret n° 90-2142 du 18 décembre 1990, portant organisation de la formation continue au profit des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 91-104 du 21 janvier 1991, portant organisation administrative et financière de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant organisation de la formation continue au profit des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, tel que complété par le décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003,

Vu l'avis du président de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles,

Vu l'avis du directeur de l'école supérieure des ingénieurs de l'équipement rural de Medjez El Bab.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, le 5 décembre 2005 et jours suivants, à l'intention des techniciens titulaires dans leur grade, un concours sur dossiers pour l'entrée au cycle de formation continue (spécialité : machinisme agricole) pour l'accès au grade de technicien principal, et ce, en application des dispositions de l'article 26 du décret n° 93-1220 du 7 juin 1993 susvisé.

Art. 2. - Cette formation dont la durée est de deux années aura lieu à l'école supérieure des ingénieurs de l'équipement rural de Medjez El Bab.

Art. 3. - Le nombre de places réservées à ce concours est fixé à dix (10).

Art. 4. - La liste d'inscription des candidats sera close le 5 novembre 2005.

Tunis, le 14 octobre 2005.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*
Mohamed Habib Haddad

Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 14 octobre 2005, portant ouverture d'un concours sur dossiers pour l'entrée au cycle de formation continue pour l'accès au grade de technicien à l'école supérieure d'agriculture du Kef.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 90-72 du 30 juillet 1990, portant création de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles,

Vu le décret n° 85-1022 du 7 août 1985, portant organisation de la scolarité aux écoles supérieures d'agriculture du Kef, Mateur et Mograne, tel que complété par le décret n° 92-1809 du 12 octobre 1992,

Vu le décret n° 90-2142 du 18 décembre 1990, portant organisation de la formation continue au profit des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 91-104 du 21 janvier 1991, portant organisation administrative et financière de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant organisation de la formation continue au profit des

fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, tel que complété par le décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003,

Vu l'avis du président de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles,

Vu l'avis du directeur de l'école supérieure d'agriculture du Kef.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, le 5 décembre 2005 et jours suivants, à l'intention des adjoints techniques titulaires dans leur grade, un concours sur dossiers pour l'entrée au cycle de formation continue (spécialité : grandes cultures) pour l'accès au grade de technicien, et ce, en application des dispositions de l'article 26 du décret n° 93-1220 du 7 juin 1993 susvisé.

Art. 2. - Cette formation dont la durée est d'une année aura lieu à l'école supérieure d'agriculture du Kef.

Art. 3. - Le nombre de places réservées à ce concours est fixé à quinze (15).

Art. 4. - La liste d'inscription des candidats sera close le 5 novembre 2005.

Tunis, le 14 octobre 2005.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*
Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 14 octobre 2005, portant ouverture d'un concours sur dossiers pour l'entrée au cycle de formation continue pour l'accès au grade de technicien à l'école supérieure d'horticulture de Chott-Mériam.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 75-83 du 30 décembre 1975, portant loi des finances pour la gestion 1976, notamment son article 50,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 90-72 du 30 juillet 1990, portant création de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles,

Vu le décret n° 78-95 du 9 février 1978, portant organisation de la scolarité à l'école supérieure d'horticulture de Chott-Mériam,

Vu le décret n° 90-2142 du 18 décembre 1990, portant organisation de la formation continue au profit des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 91-104 du 21 janvier 1991, portant organisation administrative et financière de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant organisation de la formation continue au profit des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, tel que complété par le décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003,

Vu l'avis du président de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles,

Vu l'avis du directeur de l'école supérieure d'horticulture de Chott-Mériam.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, le 5 décembre 2005 et jours suivants, à l'intention des adjoints techniques titulaires dans leur grade, un concours sur dossiers pour l'entrée au cycle de formation continue (spécialité : horticulture) pour l'accès au grade de technicien, et ce, en application des dispositions de l'article 26 du décret n° 93-1220 du 7 juin 1993 susvisé.

Art. 2. - Cette formation dont la durée est d'une année aura lieu à l'école supérieure d'horticulture de Chott-Mériam.

Art. 3. - Le nombre de places réservées à ce concours est fixé à quinze (15).

Art. 4. - La liste d'inscription des candidats sera close le 5 novembre 2005.

Tunis, le 14 octobre 2005.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*
Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT
ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE**

NOMINATIONS

Par décret n° 2005-2776 du 14 octobre 2005,

Monsieur Abdelhakim Issaoui, ingénieur principal, est chargé des fonctions de sous-directeur de l'environnement rural et agricole à la direction de la conservation de la

nature et du milieu rural relevant de la direction générale de l'environnement et de la qualité de la vie au ministère de l'environnement et du développement durable.

Par décret n° 2005-2777 du 14 octobre 2005,

Madame Hazar Elbelli épouse Abdelkafi, ingénieur principal, est chargée des fonctions de chef de service du développement du patrimoine génétique à la direction de la conservation de la nature et du milieu rural relevant de la direction générale de l'environnement et de la qualité de la vie au ministère de l'environnement et du développement durable.

Par décret n° 2005-2778 du 14 octobre 2005.

Monsieur Mohamed Ismail, maître assistant de l'enseignement supérieur agricole, est chargé du secrétariat du conseil national de lutte contre la désertification relevant de la direction générale de l'environnement et de la qualité de la vie au ministère de l'environnement et du développement durable.

**MINISTERE DE L'INDUSTRIE,
DE L'ENERGIE ET DES PETITES
ET MOYENNES ENTREPRISES**

Arrêté conjoint des ministres du commerce et de l'artisanat, de l'intérieur et du développement local et de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 14 octobre 2005, relatif à l'organisation du commerce de distribution des bouteilles de gaz de pétrole liquéfié destiné à l'usage domestique et du pétrole lampant.

Les ministres du commerce et de l'artisanat, de l'intérieur et du développement local et de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu le code de travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment ses articles 293 à 324,

Vu la loi n° 91-44 du 1er juillet 1991, portant organisation du commerce de distribution, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-38 du 24 février 1994,

Vu la loi n° 91-45 du 1er juillet 1991, relative aux produits pétroliers,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2005-60 du 18 juillet 2005,

Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,

Vu la loi n° 97-37 du 2 juin 1997, relative au transport des produits dangereux par route,

Vu la loi n° 2004-72 du 7 août 2004, relative à la maîtrise de l'énergie,

Vu le décret n° 68-88 du 28 mars 1968, relatif aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes,

Vu le décret n° 2002-2015 du 4 septembre 2002, fixant les règles techniques relatives à l'équipement et l'aménagement des véhicules utilisés pour le transport des matières dangereuses par route,

Vu le décret n° 2004-1749 du 20 juillet 2004, fixant la liste et la définition des matières dangereuses de la classe 2 autorisées à être transportées par route et les conditions de leur emballages, chargement et déchargement.

Arrêtent :

TITRE PREMIER

Du commerce de distribution des bouteilles de gaz de pétrole liquéfié destiné à l'usage domestique

Article premier. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux bouteilles de gaz de pétrole liquéfié destiné à l'usage domestique d'une capacité de 3 kg, 5 kg, 6 kg et 13 kg.

Art. 2. - Les revendeurs détaillants et les stations service doivent accepter l'interchangeabilité des bouteilles de gaz de pétrole liquéfié destiné à l'usage domestique indépendamment de leurs marques commerciales.

Art. 3. - Les sociétés de distribution des bouteilles de gaz de pétrole liquéfié destiné à l'usage domestique doivent adopter un prix unifié pour la consignation des bouteilles de gaz de pétrole liquéfié de capacité 13 kg.

Art. 4. - L'interchangeabilité des bouteilles de gaz de pétrole liquéfié destiné à l'usage domestique est interdite au niveau des dépositaires.

Art. 5. - Il est interdit de présenter à la vente les bouteilles de gaz de pétrole liquéfié destiné à l'usage domestique dans les souks.

Art. 6. - Les dépositaires des bouteilles de gaz de pétrole liquéfié destiné à l'usage domestique doivent obtenir l'autorisation d'ouverture et d'exploitation d'un établissement classé conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 7. - Les véhicules destinés au transport des bouteilles de gaz de pétrole liquéfié destiné à l'usage domestique du centre d'emplissage aux dépôts et aux revendeurs détaillants doivent satisfaire aux conditions de sécurité conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 8. - Le transporteur des bouteilles de gaz de pétrole liquéfié destiné à l'usage domestique doit transporter les bouteilles conformément aux prescriptions du contrat ou de la convention conclue entre la société de distribution et le dépositaire. Il doit aussi s'engager à suivre l'itinéraire selon le secteur défini par le centre d'emplissage, la société de distribution et le dépositaire lors du transport des bouteilles de gaz.

Il est interdit au transporteur de bouteilles de gaz de transporter des bouteilles n'ayant pas fait l'objet d'un contrat ou d'une convention conclue entre la société de distribution et le dépositaire.

TITRE DEUX

Du commerce de distribution du pétrole lampant

Art. 9. - Le pétrole lampant distribué par les stations service est réservé exclusivement à l'usage domestique. Les quantités de pétrole lampant que les stations service sont autorisées à vendre au niveau du commerce de distribution en détail sont limitées à vingt litres par personne au maximum.

Art. 10. - Il est interdit aux gérants des stations service la distribution des quantités de pétrole lampant dépassant vingt litres par personne. Il est également interdit aux gérants des stations service d'approvisionner les véhicules, les camions, les industriels et les professionnels en pétrole lampant.

Art. 11. - Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées, poursuivies et réprimées conformément à la législation en vigueur.

Art. 12. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et entrera en vigueur dès sa publication.

Tunis, le 14 octobre 2005.

*Le ministre de l'intérieur et du
développement local*

Rafik Belhaj Kacem

*Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des
petites et moyennes entreprises*

Afif Chelbi

Le ministre du commerce et de l'artisanat

Mondher Zenaïdi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DU TOURISME

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre du tourisme du 14 octobre 2005.

Sont nommés membres au conseil d'administration de l'agence foncière touristique :

- Monsieur Taoufik Znaïdi, représentant du Premier ministre en remplacement de Madame Fethia Charni Brini,
- Monsieur Mohamed Chmak, représentant du ministère de l'intérieur et du développement local en remplacement de Monsieur Chedly Borji.

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 2005-2779 du 14 octobre 2005.

Monsieur Mohamed Ali Kadhraoui, inspecteur 2ème degré d'éducation physique et des sports, est chargé des

fonctions de commissaire régional de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique de Monastir au ministère de la jeunesse des sports et de l'éducation physique.

En application des dispositions de l'article 3 du décret n° 2004-2370 du 4 octobre 2004, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement des commissariats régionaux des sports, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2005-2780 du 14 octobre 2005.

Monsieur Abdallah Ouerghemi, professeur d'éducation physique est chargé des fonctions de chef de service de l'éducation physique aux collèges, aux lycées secondaires et aux instituts supérieurs à la direction de l'éducation physique et des activités sportives en milieu scolaire au ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique.

Par décret n° 2005-2781 du 14 octobre 2005.

Madame Chadlya Jmail née Fitouri, professeur d'éducation physique, est chargée des fonctions de chef de service des recherches pédagogiques et techniques au centre des recherches et de documentation à l'institut supérieur du sport et de l'éducation physique de Ksar Saïd au ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique.

Liste des agents à promouvoir au choix au grade de secrétaire d'administration au titre de l'année 2004

- Sahbi Mahrouk.
- Slaheddine Dakhlaoui.
- Saïda Kochbati.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SOLIDARITE ET DES TUNISIENS A L'ETRANGER

NOMINATIONS

Par décret n° 2005-2782 du 14 octobre 2005,

Monsieur Kamel Sfar Chaâbane, inspecteur du travail, est chargé des fonctions de directeur régional des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger de Kasserine.

En application des dispositions de l'article 2 du décret n° 2001-441 du 13 février 2001, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés au directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2005-2783 du 14 octobre 2005,

Monsieur Abderrazak Ghaddab, administrateur du service social, est chargé des fonctions de directeur régional des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger de Tunis.

En application des dispositions de l'article 2 du décret n° 2001-441 du 13 février 2001, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés au directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2005-2784 du 14 octobre 2005.

Monsieur Sami Belguith, administrateur du service social, est chargé des fonctions de directeur régional des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger de Gafsa.

En application des dispositions de l'article 2 du décret n° 2001-441 du 13 février 2001, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés au directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2005-2785 du 14 octobre 2005.

Monsieur Salah Kchaiech, administrateur conseiller du service social, est chargé des fonctions de directeur régional des affaires sociales, de la solidarité et des tunisiens à l'étranger de Tozeur.

En application des dispositions de l'article 2 du décret n° 2001-441 du 13 février 2001, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés au sous-directeur d'administration centrale, classe exceptionnelle.

Par décret n° 2005-2786 du 14 octobre 2005.

Monsieur Chaker Sahli, inspecteur en chef du travail, est chargé des fonctions de directeur régional des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger de Sidi Bouzid.

En application des dispositions de l'article 2 du décret n° 2001-441 du 13 février 2001, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés au sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2005-2787 du 14 octobre 2005.

Monsieur Amor Sallem, administrateur conseiller du service social, est chargé des fonctions de directeur régional des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger de Gabès.

En application des dispositions de l'article 2 du décret n° 2001-441 du 13 février 2001, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés au sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2005-2788 du 14 octobre 2005.

Monsieur Ali Chikhaoui, inspecteur du travail, est chargé des fonctions de directeur régional des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger de Kébili.

En application des dispositions de l'article 2 du décret n° 2001-441 du 13 février 2001, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés au sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2005-2789 du 14 octobre 2005.

Monsieur Khemaïes Ben Belgacem, administrateur du service social, est chargé des fonctions de chef de la division de la promotion sociale à la direction régionale des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger de La Manouba.

En application des dispositions de l'article 13 du décret n° 2001-441 du 13 février 2001, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés au sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2005-2790 du 14 octobre 2005.

Monsieur Belgacem Rebaï, administrateur conseiller du service social, est chargé des fonctions de chef de la division de la promotion sociale à la direction régionale des affaires sociales, de la solidarité et des tunisiens à l'étranger de Tunis.

En application des dispositions de l'article 13 du décret n° 2001-441 du 13 février 2001, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés au sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2005-2791 du 14 octobre 2005.

Monsieur Kilani Ben Mabrouk, administrateur du service social, est chargé des fonctions de chef de la division de la promotion sociale à la direction régionale des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger de Tataouine.

En application des dispositions de l'article 13 du décret n° 2001-441 du 13 février 2001, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés au chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2005-2792 du 14 octobre 2005.

Monsieur Abderrazak Zouaghi, administrateur du service social, est chargé des fonctions de chef de la division de la promotion sociale à la direction régionale des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger de Gabès.

En application des dispositions de l'article 13 du décret n° 2001-441 du 13 février 2001, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés au chef de service d'administration centrale.

MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION
--

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 14 octobre 2005, fixant la date des deux sessions de l'examen du baccalauréat et celle d'ouverture et de clôture d'inscription des candidats pour l'année 2006.

Le ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi d'orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l'éducation et à l'enseignement scolaire,

Vu l'arrêté du 24 juin 1992, relatif au régime de l'examen du baccalauréat, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment l'arrêté du 2 janvier 2002,

Vu l'arrêté du 10 mai 2004, relatif au régime de l'examen du baccalauréat sport, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 12 janvier 2005.

Arrête :

Article premier. – Le présent arrêté fixe la date des deux sessions de l'examen du baccalauréat et celle d'ouverture et de clôture de l'inscription des candidats pour l'année 2006.

Art. 2. - Les épreuves de la session principale se déroulent le jeudi 8 juin 2006 et jours suivants et celles de la session de contrôle le mardi 27 juin 2006 et jours suivants.

Art. 3. - L'ouverture de l'inscription des candidats est fixée au mardi 1er novembre 2005, et sa clôture au mercredi 30 novembre 2005, et ce, dans les bureaux d'inscription ouverts dans chaque direction régionale de l'enseignement.

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 octobre 2005.

*Le ministre de l'éducation
et de la formation*

Sadok Korbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
--

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 14 octobre 2005, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement des psychologues.

Le ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-203 du 25 janvier 1999, fixant le statut particulier au corps des psychologues des administrations publiques,

Vu l'arrêté du 6 septembre 2003, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement des psychologues.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'enseignement supérieur, le 20 décembre 2005 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement des psychologues.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à trois (3) postes.

Art. 3. - L'épreuve de psychologie porte sur le premier chapitre du programme du concours susvisé (psychologie clinique et psychopathologie).

Art. 4. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 19 novembre 2005.

Tunis, le 14 octobre 2005.

Le ministre de l'enseignement supérieur

Lazhar Bououny

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi